

DOCUMENTO ESTRATÉGICO PARA TOMADORES DE DECISIONES: PANEL 10

*Seguridad Jurídica y Novedades Jurisprudenciales: Blindando la
Hacienda Territorial frente a la "Guerra de Cortes"*

1. RESUMEN EJECUTIVO (Executive Snapshot)

El sistema de control de legalidad tributaria territorial en Colombia atraviesa una **crisis de latencia institucional** y seguridad jurídica. La tensión creciente entre el **Consejo de Estado y la Corte Constitucional** ("guerra de cortes") sobre los límites de la autonomía territorial ha generado un escenario donde la "última palabra" tarda años en consolidarse, activando **devoluciones masivas** de recursos y la nulidad de acuerdos municipales. La gerencia pública debe transitar de una adopción mecánica de normas hacia una **motivación técnica rigurosa** basada en "realidades tributarias" locales y una revisión urgente de los tributos más litigiosos: **Alumbrado Público e ICA**.

2. HOJA DE RUTA EXHAUSTIVA: DOBLE VÍA ESTRATÉGICA

A. Eje Interno: Blindaje de Acuerdos y Motivación Técnica

- **Problema:** Nulidad masiva de acuerdos por falta de motivación u omisión de nuevos criterios jurisprudenciales (casos Jericó, Cali y Yopal).
- **Acción Ejecutiva:**



- **Ajuste en Alumbrado Público:** Migrar del criterio de "potencialidad" al de **"beneficio efectivo"**; la base debe ser el consumo de energía y las tarifas deben alinearse con la estructura del servicio, eliminando categorías por "riqueza" o actividad económica (ej. no más tarifas especiales solo para mineras o bancos).
- **Motivación Territorial del ICA (Ciudades Capitales):** Sustentar tarifas de hasta el 30 por mil con **datos objetivos de la circunscripción** (estructura económica, déficit fiscal, tejido empresarial), evitando motivaciones genéricas o redactadas por IA.
- **Criterio Empresarial en Dividendos:** Aplicar el gravamen de ICA sobre dividendos solo cuando exista una **organización empresarial** (capital afecto, personal, gastos operativos) para gestionar la inversión, y no por el simple hecho de ser una sociedad.

B. Eje Externo: Incidencia en el Régimen Nacional y Coordinación

- **Problema:** La remisión al Estatuto Nacional produce desproporciones sancionatorias y la latencia judicial de hasta 4 años erosiona el recaudo.
- **Acción Ejecutiva:**
 - **Mesa de Coordinación Jurisprudencial:** Articular al Ministerio de Hacienda, Altas Cortes y gremios para establecer un **protocolo de comunicación** que evite contradicciones que generen impactos fiscales irreversibles.
 - **Reforma al Régimen Sancionatorio:** Impulsar ante el Congreso un ajuste al **artículo 59 de la Ley 788 de 2002** para permitir sanciones territoriales proporcionales que no dependan mecánicamente de la lógica de autoliquidación nacional.
 - **Guía Jurisprudencial Práctica:** Producir un repositorio de **disposiciones de alto riesgo de nulidad** y redacciones alternativas blindadas para los entes territoriales.

3. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON EL CONGRESO (Cross-Panel Synergy)

La jurisprudencia es la variable transversal que valida la legalidad de las propuestas de los demás paneles:

- **Con Panel 3 (Predial):** La habilitación de capitales para adoptar normas de Bogotá en predial está condicionada a la **motivación técnica territorial**.
- **Con Panel 4 (ICA):** La fiscalización de dividendos y las sanciones por no declarar deben respetar el **principio de proporcionalidad** (Caso Sabaneta).
- **Con Panel 9 (Procedimiento):** Se conecta mediante la exigencia de **acto previo** en alumbrado público para contribuyentes que no son usuarios del servicio domiciliario.
- **Con Panel 13 (Modernización):** El uso de tecnología debe servir para generar los **datos específicos de la circunscripción** que exigen los jueces para validar las tarifas.

4. LIENZO EMAP (ELIMINAR, MEJORAR, AGREGAR, POTENCIAR)

- **ELIMINAR — Sanciones-Recaudo:** Abandonar la práctica de usar el régimen sancionatorio como fuente de financiación ordinaria; la sanción debe ser solo compulsiva al cumplimiento.
- **ELIMINAR — Categorías de "Riqueza":** Suprimir de los acuerdos de alumbrado público las tarifas diferenciales basadas en la identidad o capacidad económica del contribuyente.
- **MEJORAR — Suficiencia Técnica de Concejos:** Capacitar a los cabildantes en el diseño de acuerdos tributarios motivados para resistir el control judicial.
- **MEJORAR — Seguridad Jurídica:** Reducir la latencia judicial mediante la unificación de criterios entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.



- **AGREGAR — Criterio de "Beneficio Efectivo":** Incorporar en la determinación del alumbrado público la demostración del uso real del servicio.
- **AGREGAR — Motivación Territorial de Tarifas:** Incluir anexos técnicos con datos de la realidad económica local en cada proyecto de acuerdo tributario.
- **POTENCIAR — Principios de Proporcionalidad:** Aplicar el límite de que la sanción no puede ser desproporcionada respecto al impuesto (Caso Sabaneta: no castigar con 10 para recaudar 1).
- **POTENCIAR — Veeduría Gremial Normativa:** Activar a la ANDI y gremios en la co-creación de modelos de motivación técnica de acuerdos.

5. ALERTAS Y RIESGOS PARA EL TOMADOR DE DECISIONES

- **Alerta de Devoluciones:** La nulidad de acuerdos de ICA en Cali y Yopal activó solicitudes de devolución millonarias por pagos en exceso de entidades financieras.
- **Riesgo de Nulidad Masiva:** Cientos de acuerdos de alumbrado público en el país son hoy nulos por basarse en "potencialidad" y no en "beneficio efectivo" tras la sentencia de Jericó.
- **Riesgo de Doble Imposición:** La falta de mecanismos para atenuar el gravamen a dividendos en cadenas de sociedades desincentiva la inversión estructurada en el territorio.
- **Trampa de la IA:** El uso de inteligencia artificial para redactar exposiciones de motivos de acuerdos tributarios es causal de impugnación judicial por falta de motivación técnica real.



6. INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO (KPIs)

- **Tasa de Firmeza Jurisprudencial:** Porcentaje de acuerdos municipales confirmados vs. anulados por los Tribunales Administrativos o el Consejo de Estado.
- **Índice de Proporcionalidad Sancionatoria:** Relación entre el monto de la sanción y el impuesto base (Meta: evitar multiplicadores >2x tras emplazamiento).
- **Porcentaje de Acuerdos Actualizados:** Proporción de acuerdos de alumbrado público ajustados a los criterios de la sentencia de Jericó.
- **Nivel de Latencia Judicial:** Tiempo promedio de cierre de debates jurídicos tributarios en la jurisdicción contenciosa.

